

Dr. Artiom Kovnatsky
Dahlmannstraße 17, 10629 Berlin
artiom.kovnatsky@gmail.com | Tel.: +49 176 301 628 34

Berlin, den 08.06.2026 — Einschreiben mit Rückschein

An das Auswärtige Amt
Referat 505 (IFG) und Referat 206-5
Werderscher Markt 1, 10117 Berlin
Nachrichtlich (Kopie): Bundeskanzleramt; BfDI; Petitionsausschuss des Bundestages

Betreff: Förmlicher Widerspruch und erneuter Antrag — Vorgang 759bc4c4-387d-49e7-9e16-9a2b56c9da0e / GZ 505-S11.03 IFG 123-2026
Hier: Unvollständige Bescheidung, widersprüchliche Tatsachenbehauptung, Fristsetzung 14 Tage

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich nehme Bezug auf Ihren Bescheid vom 12.05.2026 (GZ 505-S11.03 IFG 123-2026) zu meinem Antrag vom 19.04.2026. Ich erhebe hiermit förmlich Widerspruch und stelle einen erneuten Antrag mit folgender Begründung.

I. Unvollständige Bescheidung (Verstoß gegen § 39 VwVfG)

Ihr Bescheid behandelt ausschließlich Punkt 1.3 meines Antrags. Unbeantwortet blieben:

- 1.1 Antrag auf Wiedereröffnung des Vorgangs;
- 1.2 Antrag auf Weiterleitung des Archivs an die HRMMU;
- 1.4 Transparenzbericht zu den von Herrn Viktor Krasnikov eingereichten Beweisen;
- 1.5 Klärungsantrag zur Schließung des Tickets.

Gemäß § 39 VwVfG ist jede Entscheidung zu jedem Antragspunkt zu begründen. Ich fordere die vollständige Bescheidung der Punkte 1.1, 1.2, 1.4 und 1.5 binnen 14 Tagen.

II. Widersprüchliche Tatsachenbehauptung (Ihre eigene Aktenlage)

Ihr Bescheid behauptet, es lägen „keine amtlichen Informationen im Sinne von § 2 Ziffer 1 IFG“ vor. Das steht im offenkundigen Widerspruch zu Ihrer eigenen Aktenlage:

(a) Die Ticket-Übersicht zum Vorgang 759bc4c4 weist über dreißig (30+) Anhänge aus, sämtlich mit Status „privileged“ — darunter „1. Menschenrechtsverletzungen_Ukraine_Krasnikov.pdf“, „2. Persönliche_Beziehung_Krasnikov.pdf“, „3. Holocaust_Familiengeschichte.pdf“ sowie mehrere Audiodateien und Screenshots.

(b) Ein namentlicher Bearbeiter — dirk.hennig@diplo.de — hat am 23.09.2025 ein Dokument zum Vorgang bearbeitet.

(c) Die interne FACIL-Weiterleitung des Bürgerservice an Referat 206 erfolgte am 22.10.2025.

(d) Herr Julius Nebel (Referat 206-5) verfasste am 20.11.2025 eine inhaltliche Antwort.

Der Status „privileged“ bedeutet nicht „nicht vorhanden“, sondern „vorhanden und zugriffsbeschränkt“. Ich fordere eine förmliche Erklärung binnen 14 Tagen, wie „keine amtlichen Informationen“ mit dieser Aktenlage vereinbar ist.

III. Chronologie der Bearbeitung und zeitlicher Zusammenhang

Der Vorgang wurde am 22.09.2025 mit den ersten Anhängen angelegt. Zwischen dem 22.09.2025 und dem 20.11.2025 — über einen Zeitraum von rund 60 Tagen — erhielt ich keinerlei inhaltliche Reaktion, obwohl ich in diesem Zeitraum wiederholt zusätzliche Beweismittel und Hinweise nachreichte, die unmittelbar die körperliche Unversehrtheit und das Leben einer weiteren Person (Herr D.K. / Familie Krasnikov) betrafen.

Die einzige inhaltliche Antwort (Herr Nebel, Referat 206-5) datiert vom 20.11.2025 — dem Tag unmittelbar nach einer von mir ordnungsgemäß angemeldeten und durchgeführten Einzelkundgebung vor dem Deutschen Bundestag am 19.11.2025 (Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit, Art. 8 GG).

Ich fordere eine förmliche Erklärung: (1) Warum blieb der Vorgang trotz ausdrücklich lebensrelevanter Hinweise rund 60 Tage ohne inhaltliche Bearbeitung (§ 24 VwVfG, Untersuchungsgrundsatz)? (2) Wodurch wurde die Bearbeitung nach 60 Tagen ausgelöst, und steht der Zeitpunkt der Antwort — der Tag nach der öffentlichen Versammlung — in einem

Zusammenhang mit dieser? Falls ein solcher Zusammenhang verneint wird, bitte ich um Darlegung des tatsächlichen Auslösers.

IV. Dokumentierte Löschanweisung und Datenintegrität

In der internen Korrespondenz, die in der E-Mail des Herrn Nebel vom 20.11.2025 enthalten ist (Weiterleitung des Bürgerservice vom 22.10.2025), findet sich folgende ausdrückliche Anweisung im Wortlaut: „Bitte löschen Sie bei Antworten/Weiterleitungen an den Petenten bzw. die Petentin ebenfalls die Anlagen älterer Tickets...“. Eine weitere Passage lautet: Bürgeranfragen würden „nach Versand einer automatischen Antwort durch das System ungelesen geschlossen“.

Im Zusammenhang mit Ihrer Behauptung „keine amtlichen Informationen“ wirft dies erhebliche Fragen auf, um deren förmliche Beantwortung binnen 14 Tagen ich bitte:

- (1) Wurde der vorliegende Vorgang „ungelesen geschlossen“, also ohne inhaltliche Prüfung der eingereichten, ausdrücklich lebensrelevanten Beweise?
- (2) Wurden die als „privileged“ eingestuften Beweismittel zu diesem Menschenrechtsvorgang in Anwendung der genannten Löschanweisung gelöscht? Falls ja: wann, durch wen und auf welcher Rechtsgrundlage? Ich weise darauf hin, dass die genannte Anweisung allenfalls die Schwärzung gegenüber dem Bürger erklären könnte, nicht jedoch das Fehlen der Unterlagen in Ihrem eigenen internen System.
- (3) Ich fordere die Offenlegung der vollständigen Zugriffs- und Bearbeitungsprotokolle (FACIL): Welche Person hat zu welchem Zeitpunkt und von welcher Kennung aus Dokumente hinzugefügt, eingestuft, gelöscht oder den Status auf „privileged“ bzw. „geschlossen“ geändert?

Die Vernichtung von Unterlagen eines laufenden Menschenrechtsvorgangs verstößt gegen die Aufbewahrungspflichten (Registraturrichtlinie, Bundesarchivgesetz) und kann strafrechtlich erheblich sein (§ 274 StGB, Urkundenunterdrückung).

V. Schutzpflichten (Art. 1 GG, Art. 3 EMRK)

Die betroffene Person (Herr D.K.) befand sich nach meiner Information zum Zeitpunkt der Ticketschließung im deutschen Hoheitsgebiet — möglicherweise unfreiwillig im Rahmen eines deutsch-ukrainischen Programms. Da Ihnen die Datei „3. Holocaust_Familiengeschichte.pdf“ seit dem 22.09.2025 vorlag, war Ihnen der besondere Schutzkontext bekannt. Ich fordere eine begründete Erklärung, warum keine Schutzpflichtenprüfung dokumentiert wurde.

VI. Nichtweiterleitung an die HRMMU

In Ihrer Antwort vom 20.11.2025 verwiesen Sie selbst auf die Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU). Warum wurde der Vorgang nicht an die von Ihnen selbst benannte Stelle weitergeleitet (§ 25 VwVfG, Beratungs- und Weiterleitungspflicht)? Erklärung binnen 14 Tagen.

VII. Qualität der Bearbeitung, reproduzierbare Analyse und Würde des Verfahrens

Die einzige inhaltliche Antwort vom 20.11.2025 bestand aus allgemeinen Ausführungen zur Mobilmachung, ohne Bezug zu den konkret eingereichten Beweisen und ohne Eingehen auf die konkrete Gefährdungslage. Eine nachvollziehbare und reproduzierbare Analyse dieser Antwort — mit vollständig offengelegten Methoden und Prüfschritten, öffentlich dokumentiert, sodass jede Person die Ergebnisse reproduzieren kann (siehe beigelegte Auswertung) — kommt zu dem Ergebnis, dass die Antwort die gestellten Fragen inhaltlich nicht beantwortet.

Ich bitte um eine förmliche Stellungnahme binnen 14 Tagen: (1) Wie bewertet das Ministerium selbst die Qualität dieser Bearbeitung? (2) Wurde eine inhaltliche Prüfung der eingereichten Beweise vorgenommen, bevor der Vorgang geschlossen wurde? Falls ja: mit welchem Ergebnis? Falls nein: auf welcher Grundlage wurde entschieden, dass die Beweise nicht prüfungsbedürftig seien?

(3) Entspricht es der ständigen Praxis des Hauses, Unterlagen in Menschenrechtsvorgängen zu löschen — auch dann, wenn der Antragsteller Enkel eines Überlebenden der Shoah ist, für dessen Familie die Bundesrepublik Deutschland Wiedergutmachungsleistungen erbracht hat? Als Staatsbürger und Steuerzahler habe ich Anspruch auf eine sorgfältige, den Wert des menschlichen Lebens achtende Bearbeitung (§ 24, § 25, § 39 VwVfG; § 84 BBG / § 34 BeamtStG).

VIII. Offizielle Stellungnahme zu den ursprünglichen Sachfragen

Ich fordere binnen 14 Tagen die offizielle Position des Ministeriums zu jeder der folgenden, bis heute inhaltlich unbeantworteten Fragen (Dokumentation: QUESTIONS.md, öffentlich auf Codeberg):

Frage 1 — Humanitärer Korridor: Warum wird kein Mechanismus etabliert, der ALLEN Nicht-Kombattanten das Verlassen von Kriegsgebieten ermöglicht — ohne Diskriminierung nach Geschlecht, Alter, Religion?

Frage 2 — Geschlechtsdiskriminierung: Welches internationale Recht regelt die unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen bei der Ausreise unter identischen humanitären Bedingungen?

Frage 3 — Menschenrechtsauflagen: Warum fehlen bindende Menschenrechtsauflagen bei der Verwendung deutscher Steuergelder für militärische Unterstützung?

Frage 4 — Transparenz/Deklassifizierung: Warum können nicht alle nicht-operativen Akten zur Ukraine (1990–2022) freigegeben werden? Falls unmöglich: welche konkrete Rechts- oder Sicherheitsnorm steht entgegen?

Sollte eine inhaltliche Beantwortung nicht möglich sein, fordere ich eine förmliche Erklärung, welche konkrete Rechtsgrundlage entgegensteht. Dies ist ein Antrag auf eine offizielle Positionsbestimmung zur Vorbereitung der gerichtlichen Geltendmachung.

IX. Stellungnahme zur Medienberichterstattung

Ich bitte um Stellungnahme zur Berichterstattung deutscher Medien über meine dokumentierte Menschenrechtsarbeit (Dokumentation: Community/OpenLetters/MEDIAPlus, öffentlich auf Codeberg). Wurde diese im Ministerium zur Kenntnis genommen oder bewertet?

X. Antrag auf Amtshilfe und Aktenübermittlung an das Bundesverfassungsgericht

Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Amtshilfe (Art. 35 Abs. 1 GG) und der behördlichen Fürsorge- und Beratungspflicht (§ 25 VwVfG) beantrage ich, sämtliche den Vorgang 759bc4c4 betreffenden Unterlagen — einschließlich aller im System FACIL als „privileged“ eingestuftten Anhänge, sämtlicher behördlicher Vermerke sowie der im weiteren Verlauf dieses Verfahrens oder nachfolgender Prüfungen hinzukommenden Akten — in vollständiger und ungeschwätzter Form an das Bundesverfassungsgericht (Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe; Briefpost: Postfach 1771, 76006 Karlsruhe) zu übermitteln, und zwar binnen 33 Tagen nach Zugang dieses Schreibens.

Ich bitte, die Unterlagen der dort im Allgemeinen Register geführten Vorgangsnummer AR 2734/26 (Bearbeiter: Berger) beizufügen.

Begründung: Das Bundesverfassungsgericht hat mit Schreiben vom 15.05.2026 (AR 2734/26) darauf hingewiesen, dass es mangels erkennbarer Verfassungsbeschwerde und mangels Aktenkenntnis derzeit nicht tätig werden könne. Die Aktenlage des Auswärtigen Amtes ist daher für die vollständige und unverfälschte Erfassung des Sachverhalts von Bedeutung. Eine proaktive Übermittlung der Originalunterlagen entspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben im Verwaltungshandeln. Sollten Sie der Auffassung sein, zur Übermittlung nicht verpflichtet zu sein, bitte ich um eine förmliche, begründete Mitteilung hierzu (§ 39 VwVfG); auch eine solche Mitteilung werde ich dem Bundesverfassungsgericht zur Kenntnis geben.

XI. Fristsetzung und Rechtsfolgen

Ich bitte um eine begründete Positionsbestimmung zu jedem Punkt I bis IX binnen 14 Tagen (bis zum 22.06.2026). Für die unter Punkt X beantragte Aktenübermittlung an das Bundesverfassungsgericht setze ich eine Frist von 33 Tagen ab Zugang dieses Schreibens. Nach fruchtlosem Ablauf werde ich ohne weitere Ankündigung anrufen: Untätigkeitsklage beim VG Berlin (§ 75 VwGO), Beschwerde beim BfDI (§ 12 IFG), Petition an den Bundestag (Art. 17 GG). Eine Kopie dieses Schreibens ist den genannten Stellen sowie dem Bundesverfassungsgericht nachrichtlich zugeleitet. Ich bitte um Eingangsbestätigung.

Mit vorzüglicher Hochachtung,
Dr. Artiom Kovnatsky

Anlagen:

- (1) Bescheid 12.05.2026;
 - (2) Antrag 19.04.2026;
 - (3) Antwort Nebel 20.11.2025 inkl. interner Weiterleitung;
 - (4) FACIL-Weiterleitung 22.10.2025;
 - (5) Ticket-Übersicht mit Anhangsliste („privileged“);
 - (6) Synopse Antrag/Antwort;
 - (7) Reproduzierbare Analyse der Antwort vom 20.11.2025 (README, öffentlich dokumentiert).
- +Misc.